

나. 기업지원 프로그램 운영

조치요구서 - 6

주의 요구 / 통 보

1. 제 목: 지원기업 담보물 감정평가 의뢰 기준 준수 불철저 및 개선 필요
2. 소관부점: 기업회생지원처
3. 내 용:

가. 업무개요

기업회생지원처는 「업무분장세칙」 제23조 제4호 및 제5호에 따라 기업개선채권, 특별채권 등 기업채권의 정리·관리 업무, 회생기업 및 채무자 등에 대한 금융지원업무 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「캠코기업지원금융(주) 수탁 자금대여등 업무요강」 제14조 및 제18조에 따르면 개별 적격기업에 대한 대출과목 별 회사의 대여한도는 담보물의 감정 가격 등을 반영한 담보물 별 유효담보가액 범위에서 산출하도록 되어 있다.

「특별채권관리업무규정」 제19조 제1항 제2호에 따르면 채무관계자의 담보권 해지(회생계획안에 따른 담보물처분 관련 포함)는 같은 규정 “별표 2 회수예상가액 산정기준”에 따른 담보물의 감정평가액 등을 반영한 회수예상가액 이상을 상환하는 경우 허용될 수 있다고 되어 있다.

한편, 2016. 11. 21. 국민권익위원회는 ‘공공기관 감정평가업무의 공정성 제고 의안(제2016-828호)’을 의결하며 기관별 지역 특수성 등을 고려하여 공공기관이 자체적으로 감정평가업자 선정 기준을 마련하고, 대형 감정평가법인 위주로 되어 있는 공공기관의 감정평가업무 참여 제한 기준을 완화하도록 권고한 바 있다.

따라서, 공사는 객관적이고 공정한 기업지원 업무 수행을 위해 내규 등에 감정평가 결과를 활용하도록 되어 있는 경우 해당 업무의 특성 등을 반영하여 감정평가업체 선정 기준을 합리적으로 마련하고, 공사가 자체적으로 마련한 선정 기준을 준수하도록 노력하여야 한다.

또한, 「계약사무세칙」 제3조 제1항에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하도록 되어 있으므로, 공사의 기업지원 업무와 관련하여 감정평가업체와 감정평가 용역계약을 체결하는 경우 계약체결이 완료된 후 감정평가를 의뢰하여 실시하도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업지원 업무 관련 감정평가업체 선정기준 및 감사대상 기간 동안의 감정평가 의뢰 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점 및 개선사항이 확인되었다.

(1) 캠프기업지원금융(주) 수탁 자금대여 관련 감정평가

희생기업 자금대여 등의 업무와 관련하여 감사대상기간 동안 감정평가가 완료된 10건에 대해 감정평가서와 감정평가 용역계약 체결 결재문서를 대조하여 살펴본 결과

[표 18]과 같이 감정평가서 작성(용역)이 완료된 후 감정평가법인과 용역계약을 체결한 사례가 5건 확인되었는데

[표 18] 감정평가 완료 후 용역계약이 체결된 내역

순번	지원기업	감정기관	감정평가서 작성일	계약체결 결재일
합 계: 총 5건				
1				
2				
3				
4				
5				

용역이 완료된 이후 용역계약을 체결하는 것은 일반 상식에 맞지 않을 뿐만 아니라 계약상대방인 감정평가법인의 관점에서 부당하다고 판단할 수 있으므로, 감정평가 용역계약이 체결된 후 감정평가를 의뢰하여 실시하는 것이 타당하다.

한편, 2024. 2. 8. 기업회생지원처는 「DIP금융 및 턴어라운드 금융 관련 감정평가 실시 운용 방안」을 마련³⁸⁾하여 회생기업 자금대여 등을 위해 감정평가를 실시할 경우 ①대형 감정평가법인(13개)을 대상으로 상호의 가나다 순³⁹⁾으로 법인당 1건씩 차례대로 의뢰하고, ②기 선정 평가법인은 1회씩 배분 완료시까지 차후 선정 대상에서 제외하도록 하였는데

감정평가 의뢰 내역을 점검한 결과 [표 19]와 같이 ①♠♠ 감정평가 법인은 순번이 되었으나 감정평가 의뢰를 하지 않았고, ②♦♦ 감정평가 법인은 이미 한 차례 선정되었음에도 순번이 다 돌기 전에 재선정되는

38) 기존에는 대형 감정평가법인 2개에 견적서를 요청한 후 더 낮은 금액을 제시한 법인에 의뢰

39) (의뢰순서) ♣♣→▣▣→▤▤→♠♠→▥▥→♦♦→●●→○○○○→◈◈→◊◊→●●→①①①①→②②②② 감정평가법인

등 자체 선정기준에 따라 감정평가를 의뢰하지 않은 사례가 발생하였다.

[표 19] 자체 선정기준 마련 후 감정평가 의뢰 현황

순번	지원기업	계약체결 결재일	감정기관	점검결과
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

“기재 생략”

위와 같은 부적정 사례가 발생한 원인을 살펴본 결과 업무 담당자는 부서 문서함의 결재 내역을 조회하여 직전에 용역계약이 체결된 감정평가법인을 확인한 후 다음 순번으로 감정의뢰를 하고 있었고, 이에 따라 견적서 요청 또는 용역계약 체결 이후 감정의뢰가 취소된 사실을 미처 파악하지 못하고 순번을 착오하여 의뢰한 것으로 확인되었다.

따라서, 감정평가를 의뢰하기 전에 취소된 이력 및 순서를 정확하게 파악할 수 있도록 별도의 감정평가 관리대장을 구비하여 작성하는 등 체계적인 관리 방안을 마련할 필요가 있다.

또한, 「DIP금융 및 턴어라운드 금융 관련 감정평가 실시 운용 방안」에 따르면 13개 대형 감정평가법인을 대상으로 상호의 가나다순으로 차례대로 감정평가를 의뢰하고, 개별의뢰 건마다 감정평가법인과 수의계약을 체결하도록 되어 있는데

국민권익위원회가 의결한 「공공기관 감정평가업무의 공정성 제고 의안(제2016-828호)」에서 일부 공공기관에서 13개 대형법인을 감정평가 업무 우선 대상으로 선정·운영하는 방식에 대해서 공정성에 문제가 있다고 이미 지적한 바 있다.

그 외에도 회생기업 자금대여 업무 관련 감정의뢰 건수(연간 5~10건)에 비해 감정평가 수행 법인(13개)이 많아 순번이 한 차례 돌기까지 약 2년이 소요되고, 이에 따라 감정평가법인 당 배정되는 감정의뢰 건수가 평균 2년에 1건에 불과하며

용역계약 체결을 위해 매년 감정평가법인에 계약에 필요한 서류를 제출하도록 요청하여야 하는 등 비효율적인 부분이 있고, 이에 따라 앞서 살펴본 바와 같이 용역이 완료된 후 용역계약이 체결되는 부적정 사례가 발생한 점 등을 고려할 때 개선이 필요한 것으로 판단된다.

한편, ‘동산담보물 직접매입 관련 담보물 감정평가’, ‘S&LB 기업 인수 관련 감정평가’ 등의 경우 ❶국민권익위원회 권고사항, 물건 및 업무 특성, 업무량 등을 고려하여 매년 한국감정평가사협회에 소수(2~6개)의 지정감정평가법인 추천을 요청하고, ❷협회로부터 추천받은 지정감정평가법인과 1년 단위로 위촉계약을 체결하고 있으며, ❸개별 감정평가 의뢰 건에 대해서는 별도로 용역계약을 체결하지 않고 위촉계약에 근거하여 감정평가를 의뢰하는 방식으로 운용되고 있었다.

따라서, 국민권익위원회 권고사항 및 기업지원부문 타 업무의 감정평가 운용 방식 등을 참고하여 현재 운용중인 감정평가 의뢰 기준을 보다 공정하고 효율적으로 개선할 필요가 있다.

(2) 기업 특별채권 담보물 매각 관련 감정평가

기업 특별채권⁴⁰⁾ 담보물 매각 업무 관련 감정평가 실시 내역을 점검한 결과 [표 20]과 같이 감사대상기간 동안 총 8건 중에서 5건을 동일한 감정평가법인(☞☞)에 의뢰하였는데

[표 20] 특별채권 담보물 매각 관련 감정평가 현황

순번	등록일자	지원기업	감정기관	직전 감정기관
합 계: 총 8건				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

“기재 생략”

감사일 현재까지 해당 업무와 관련된 감정평가업체 선정 기준이 별도로 마련되어 있지 않고, 실무상 업무 효율성 등을 고려하여 주로 최초 기업채권 인수 당시 공사 또는 채권평가 용역기관(회계법인 컨소시엄)에서 담보물 감정평가를 의뢰⁴¹⁾했던 감정평가법인에 다시 의뢰함에 따라 위와 같은 현상이 발생한 것으로 보인다.

그런데 감정평가 업무가 일부 법인에 편중되어 수행될 경우 공사가 특정 감정평가법인에 특혜를 주고 있다는 불필요한 오해를 받을 소지가 있으므로, 해당 업무 및 물건의 특수성 등을 반영한 감정평가업체 선정 기준을 마련할 필요가 있다.

40) 「특별채권관리업무규정」 제3조 제1호에 따르면 공사가 인수한 부실채권 중 채무기업이 관할법원에 회생절차를 신청 중이거나 인가된 기업체에 대한 공사의 채권을 의미함

41) 최근 채권평가 용역기관(회계법인 컨소시엄)에서 ☞☞감정평가법인에 주로 감정평가를 의뢰한 것으로 확인됨

[소관부점 의견] 기업희생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 부점에서 자체 수립한 감정평가업체 선정 기준을 준수하도록 노력하겠다고 하였다.

또한, 앞으로 감정평가 용역계약 체결 후 용역을 실시하고, 희생자금 대여 관련 감정평가업체 선정 기준 등을 개선하며, 특별채권 담보물 매각 관련 감정평가업체 선정 기준을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업희생지원처장은 감정평가 용역계약 체결이 완료된 후 감정평가를 의뢰하도록 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며(주의)

희생기업 자금대여 업무와 관련하여 감정평가업체 선정 기준을 준수할 수 있도록 감정평가 관리대장을 구비하는 등 관리방안을 마련하고, 감정평가업체 선정 기준을 보다 공정하고 효율적으로 개선하시기 바랍니다.

또한, 기업 특별채권 담보물 매각 업무와 관련하여 해당 업무의 특성 등을 고려하여 감정평가업체 선정 기준을 합리적으로 마련하시기 바랍니다.(통보)